חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 98), התשפ"ב–2021*

תיקון סעיף 9

1. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9 –

(1) בסעיף קטן (ג), במקום "(ג1ב) ו־(ג1ג)" יבוא "(ג1ב), (ג1ג) ו־(ג11)";

(2) לפני סעיף קטן (ג2) יבוא:

"(ג11) (1) על אף האמור בפסקה (1) של סעיף קטן (ג1ג), במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שלא חלות לגביה הוראות פסקה (2) של הסעיף הקטן האמור, שנעשתה בתקופה שמיום תחילתו של חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 98), התשפ"ב–2021[2], עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א) על חלק השווי שעד 5,348,565 שקלים חדשים – 8%;

(ב) על חלק השווי העולה על 5,348,565 שקלים חדשים – 10%.

(2) שר האוצר רשאי, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להאריך את התקופה הקבועה בפסקה (1) לתקופה נוספת של שנתיים.";

(3) בסעיף קטן (ג2) –

(א) ברישה, במקום "(ג1א) ו־(ג1ג)" יבוא "(ג1א), (ג1ג) ו־(ג11)";

(ב) בהגדרה "המדד הבסיסי", בסופה יבוא:

"לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ג11) – המדד שפורסם ביום ב' בשבט התשפ"א (15 בינואר 2021).";

(4) בסעיפים קטנים (ג3) ו־(ג4), בכל מקום, במקום "(ג1א) ו־(ג1ג)" יבוא "(ג1א), (ג1ג) ו־(ג11)".

תחולה

2. סעיף 9 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחול על מכירת בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים שנעשתה ביום תחילתו של חוק זה או לאחריו.

נפתלי בנט
ראש הממשלה

אביגדור ליברמן
שר האוצר

יצחק הרצוג
נשיא המדינה

מיקי לוי
יושב ראש הכנסת

---

* התקבל בכנסת ביום י"ט בכסלו התשפ"ב (23 בנובמבר 2021) [בישיבה שהחלה ביום י"ח בכסלו התשפ"ב (22 בנובמבר 2021)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1460, מיום ד' בכסלו התשפ"ב (8 בנובמבר 2021), עמ' 132.

[1] ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשפ"ב, עמ' 250.

[2] ס"ח התשפ"ב, עמ' 460.